

CONTRATO DE PARCERIA PARA INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR

Pelo presente instrumento particular, de um lado:

PLATAFORMA:

DELUMA SERVIÇOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 65.974.822/0001-19, com sede em Alameda Terracota, no. 185, Conjunto Comercial 1213, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul-SP, 09531-190, neste ato representada por sua sócia administradora **Marina Silva Batista**, inscrita no **CPF nº 389.273.408-92** e **CREFITO nº 03/277681-F**, detentora da marca **Larsana Care - INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE**, utilizada para fins comerciais, operacionais e de divulgação dos serviços de agenciamento em saúde domiciliar.

Doravante denominada simplesmente **PLATAFORMA**.

PROFISSIONAL PARCEIRO (ANEXO I - DADOS DO PROFISSIONAL PARCEIRO):

PROFISSIONAL PARCEIRO:

Nome: Aline Santana da Silva

CPF/CNPJ: 86561051599

Endereço: Rua Edmar Matozinho, parque dos bandeirantes, n 149

Podendo atuar como:

- Pessoa Física (autônomo), ou
- Pessoa Jurídica (MEI ou outro enquadramento)

Doravante denominado **PROFISSIONAL PARCEIRO**.

CLÁUSULA 1 - OBJETO E NATUREZA DA RELAÇÃO

1.1. O presente contrato tem por objeto a utilização, pelo PROFISSIONAL PARCEIRO, da plataforma de intermediação da PLATAFORMA, que atua exclusivamente como facilitadora na conexão entre profissionais autônomos e pacientes.

1.2. A PLATAFORMA não presta serviços de cuidado ou assistência direta, limitando-se à disponibilização de ambiente tecnológico, operacional e administrativo para viabilizar a aproximação entre as partes.

1.3. O PROFISSIONAL PARCEIRO atua com plena autonomia técnica, financeira e organizacional, sendo responsável pela condução integral dos serviços prestados, sem qualquer ingerência direta da PLATAFORMA sobre a execução das atividades.

CLÁUSULA 2 - DOS SERVIÇOS DA PLATAFORMA

A PLATAFORMA disponibiliza ao PROFISSIONAL PARCEIRO gestão administrativa, uso da marca Larsana Care para divulgação e indicação, suporte operacional, captação de pacientes, definição de valores operacionais, cobrança e recebimento. O PROFISSIONAL PARCEIRO não possui autorização para negociar valores, alterar frequência de atendimentos sem alinhamento prévio com a PLATAFORMA.

CLAUSULA 3 - AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO PROFISSIONAL

3.1. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara e reconhece que exerce suas atividades de forma autônoma, sem subordinação jurídica, técnica ou econômica em relação à PLATAFORMA.

3.2. A definição de agenda, aceitação de atendimentos, frequência, forma de execução e condução dos serviços é de exclusiva responsabilidade do PROFISSIONAL PARCEIRO.

3.3. A PLATAFORMA poderá sugerir diretrizes operacionais e boas práticas, com caráter exclusivamente orientativo, não vinculante, visando à organização da plataforma e à melhoria da experiência dos usuários.

3.4. O PROFISSIONAL PARCEIRO poderá recusar atendimentos ou propor ajustes, não havendo obrigação de exclusividade ou continuidade.

CLÁUSULA 4 – MODALIDADE DE ATUAÇÃO (PF E PJ)

O PROFISSIONAL PARCEIRO poderá atuar nas seguintes modalidades:

I – Pessoa Física (PF)

- Atuação como autônomo
- Responsável por seus próprios tributos
- Recebimento mediante transferência bancária

II – Pessoa Jurídica (PJ / MEI)

- Emissão de nota fiscal obrigatória
- Responsabilidade fiscal integral
- Enquadramento conforme legislação vigente, incluindo o Microempreendedor Individual (MEI)

Parágrafo único:

A PLATAFORMA não possui qualquer responsabilidade sobre obrigações fiscais, previdenciárias ou tributárias do PROFISSIONAL PARCEIRO.

CLÁUSULA 5 – DO VALOR DE REPASSE, COMISSÕES E FLUXO DE PAGAMENTOS.

5.1. A PLATAFORMA poderá disponibilizar meios de intermediação financeira para facilitar a gestão dos pagamentos entre PACIENTE e PROFISSIONAL PARCEIRO.

5.2. Recomenda-se a utilização desses meios para (ASAAS) rastreabilidade, segurança e organização financeira.

5.3. A PLATAFORMA não se caracteriza como empregadora, pagadora direta de remuneração ou responsável pela obrigação financeira principal entre as partes, atuando apenas como facilitadora do fluxo financeiro.

5.4. Pela intermediação e uso da estrutura de agenciamento da PLATAFORMA, serão devidos honorários de comissão nas seguintes proporções:

- A) Taxa de Agenciamento (Captação): Comissão de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da primeira parcela paga pelo paciente referente ao primeiro mês.
- B) Comissão sobre meses subsequentes: Comissão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos cuidados recorrentes realizado pelo cliente intermediado.

5.5. Os valores dos serviços poderão ser definidos:

- I – Pela PLATAFORMA, conforme critérios internos;
- II – Pelo PACIENTE/USUÁRIO ou seu responsável;
- III – Em comum acordo entre o PACIENTE/USUÁRIO e o PROFISSIONAL PARCEIRO, com intermediação da PLATAFORMA.

A PLATAFORMA poderá sugerir faixas de valores como referência, sem caráter vinculante, considerando que a atividade de cuidador não possui regulamentação profissional com tabela oficial de valores, não existindo definição obrigatória por órgão regulador, os preços poderão variar de acordo com:

- Complexidade do caso
- Nível de dependência do paciente

- Frequência dos atendimentos
- Localidade e condições específicas

5.4. O PROFISSIONAL PARCEIRO poderá questionar, ajustar ou sugerir valores para os serviços, considerando as características específicas do atendimento, sua qualificação e as condições da prestação, ficando o aceite final condicionado exclusivamente à decisão do PACIENTE ou seu responsável.

Parágrafo primeiro: Independentemente da forma de definição do valor, os pagamentos deverão ser realizados exclusivamente por meio da PLATAFORMA, sendo vedado ao PROFISSIONAL PARCEIRO negociar ou receber valores diretamente do paciente.

5.5. Os valores pagos incluem a taxa de intermediação da PLATAFORMA, sendo o repasse ao PROFISSIONAL PARCEIRO realizado conforme condições previamente informadas em cada atendimento.

5.6. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que o recebimento dos valores está integralmente condicionado à adimplência do paciente, não cabendo à PLATAFORMA qualquer obrigação de antecipação, garantia ou complementação de valores em caso de inadimplência.

5.7. O PROFISSIONAL PARCEIRO concorda que os pagamentos decorrentes da prestação de serviços intermediados pela PLATAFORMA serão realizados, preferencialmente, por meio de sistema de split de pagamento.

Para viabilizar o recebimento por esta modalidade, o PROFISSIONAL PARCEIRO se compromete a abrir e manter ativa conta em instituição financeira ou meio de pagamento digital indicado pela PLATAFORMA, conforme instruções formalizadas por meios eletrônicos, incluindo, mas não se limitando a comunicação via WhatsApp e vinculação de Wallet ID.

5.7.1. Excepcionalmente, poderá haver pagamento realizado diretamente pelo PACIENTE/USUÁRIO ao PROFISSIONAL PARCEIRO, inclusive em espécie.

5.7.2. Nessa hipótese, o PROFISSIONAL PARCEIRO se compromete a efetuar o repasse à PLATAFORMA, via PIX ou outro meio indicado, correspondente ao valor da comissão vigente, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento.

5.7.3. O não cumprimento das obrigações previstas nesta cláusula poderá resultar na suspensão temporária ou bloqueio dos repasses futuros, bem como outras medidas operacionais cabíveis até a regularização.

5.8. Fica expressamente estabelecido que a LARSANA não realizará compensações, abatimentos ou descontos em valores de outros atendimentos ou pacientes para fins de quitação de comissões pendentes oriundas de pagamentos realizados em espécie.

5.9. Fica o PROFISSIONAL PARCEIRO ciente de que os valores a ele repassados poderão sofrer incidência de taxas operacionais decorrentes da utilização de sistema de intermediação de pagamentos com funcionalidade de split, viabilizado por meio da Asaas ou outra plataforma equivalente que venha a ser adotada pela LARSANA.

5.10. Tais taxas referem-se exclusivamente aos custos de processamento das transações financeiras (incluindo, mas não se limitando a, meios de pagamento, liquidação e transferência de valores), não possuindo natureza de retenção, comissão adicional ou qualquer forma de remuneração extra à LARSANA.

5.11. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência e concordância de que tais encargos poderão impactar o valor líquido efetivamente recebido, sem que isso implique em alteração dos percentuais de repasse previamente acordados.

CLÁUSULA 6 – CONDUTA DO PROFISSIONAL

O PROFISSIONAL PARCEIRO atuará de forma autônoma, comprometendo-se a:

- Comparecer aos atendimentos previamente acordados, podendo haver substituição quando necessária, desde que o profissional substituto esteja devidamente cadastrado e ativo na PLATAFORMA, como forma de garantir a integridade, segurança e padrão mínimo de qualidade no atendimento ao PACIENTE;
- Manter conduta ética e profissional durante a prestação dos serviços;
- Preservar o sigilo das informações do PACIENTE/USUÁRIO e de seus familiares;
- Adotar boas práticas de higiene, segurança e cuidado no ambiente de atendimento.

CLÁUSULA 7 – LIMITAÇÃO DE ATUAÇÃO (CRÍTICA)

O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que sua atuação se limita a atividades de cuidado não técnico. É expressamente vedado:

- **Administração de medicamentos injetáveis**
- **Realização de procedimentos privativos da área da saúde**
- **Atos que caracterizem exercício de profissão regulamentada**

Nos termos das diretrizes de órgãos como o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

Parágrafo único:

Toda responsabilidade decorrente da execução indevida de atividades técnicas será exclusiva do PROFISSIONAL PARCEIRO.

CLÁUSULA 8 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O PROFISSIONAL PARCEIRO é o único e exclusivo responsável pelos serviços prestados aos pacientes, respondendo integralmente, em todas as esferas, por sua atuação, inclusive nos âmbitos:

- Civil
- Ético
- Profissional
- Eventualmente penal, quando aplicável

8.1. A responsabilidade do PROFISSIONAL PARCEIRO abrange, sem limitação, quaisquer danos, prejuízos ou consequências decorrentes de sua conduta, ação ou omissão, inclusive por imperícia, imprudência ou negligência.

8.2. A PLATAFORMA atua exclusivamente como intermediadora, não participando da execução dos serviços, não exercendo supervisão técnica e não assumindo qualquer responsabilidade sobre a forma de prestação do serviço.

8.3. Fica expressamente afastada qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária da PLATAFORMA por obrigações decorrentes da atuação do PROFISSIONAL PARCEIRO, inclusive perante pacientes, familiares ou terceiros.

8.4. O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a manter a PLATAFORMA isenta de quaisquer reclamações, demandas judiciais ou extrajudiciais, obrigando-se a assumir integralmente a defesa e eventuais custos, indenizações ou condenações decorrentes de sua atuação.

8.5. A responsabilidade pela execução técnica, ética, profissional e pelos resultados dos serviços prestados é exclusiva do PROFISSIONAL PARCEIRO.

8.6. A PLATAFORMA não responde, solidária ou subsidiariamente, por quaisquer danos, prejuízos ou intercorrências decorrentes da atuação do PROFISSIONAL PARCEIRO.

8.7. Eventuais reclamações relacionadas à execução dos serviços deverão ser direcionadas diretamente ao PROFISSIONAL PARCEIRO, sem prejuízo da possibilidade de intermediação administrativa pela PLATAFORMA.

CLÁUSULA 9 – PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. As partes comprometem-se a cumprir integralmente a legislação aplicável de proteção de dados, em especial a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

9.2. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que poderá ter acesso a dados pessoais e dados sensíveis de pacientes, obrigando-se a utilizá-los exclusivamente para a finalidade do atendimento.

9.3. A PLATAFORMA atua como agente de tratamento de dados no âmbito da intermediação, não sendo responsável pelo uso indevido de informações pelo PROFISSIONAL PARCEIRO.

CLÁUSULA 10 – CANCELAMENTOS E AUSÊNCIAS

O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a comunicar previamente ao paciente ou seu responsável, com a maior antecedência possível, eventuais impossibilidades de comparecimento aos atendimentos agendados, prezando pela transparência e organização do serviço.

10.1. A comunicação deverá ser realizada diretamente ao paciente ou familiar responsável, sendo recomendada antecedência mínima de [12/24h], sempre que possível.

10.2. A PLATAFORMA não realiza gestão de agenda, não aplica penalidades por cancelamentos ou ausências e não garante substituição automática do PROFISSIONAL PARCEIRO.

10.3. Caso haja solicitação expressa do paciente ou familiar para substituição do profissional, a PLATAFORMA poderá, a seu exclusivo critério, realizar nova intermediação para indicação de outro PROFISSIONAL PARCEIRO disponível.

10.4. A eventual intermediação de novo profissional não implica qualquer responsabilidade da PLATAFORMA pela continuidade, frequência ou qualidade dos serviços prestados.

CLÁUSULA 11 – ENCAMINHAMENTO DE NOVOS ATENDIMENTOS

A PLATAFORMA realizará o encaminhamento de oportunidades de atendimento por meio de canais de comunicação, incluindo grupos digitais ou outros meios que julgar adequados.

11.1. Os atendimentos serão disponibilizadas aos PROFISSIONAIS PARCEIROS com informações relevantes sobre o caso, cabendo exclusivamente ao profissional manifestar interesse na oportunidade.

11.2. A seleção do PROFISSIONAL PARCEIRO para cada atendimento será realizada conforme critérios internos da PLATAFORMA, podendo considerar, entre outros fatores:

- Disponibilidade
- Experiência
- Perfil compatível com o caso
- Histórico na plataforma

11.3. O envio de oportunidades não garante volume mínimo de atendimentos, não gerando qualquer expectativa de demanda ou obrigação de oferta por parte da PLATAFORMA.

CLÁUSULA 12 – DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E RECIBOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

O PROFISSIONAL PARCEIRO, quando pessoa física, é o único responsável pela emissão de recibos, declarações ou documentos equivalentes referentes aos atendimentos realizados, sempre que solicitado pelo paciente ou responsável, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis à sua categoria profissional.

12.2. A PLATAFORMA não realiza a emissão de documentos fiscais ou recibos em nome do PROFISSIONAL PARCEIRO, tampouco interfere na forma como estes são elaborados, cabendo exclusivamente ao profissional a responsabilidade por sua regularidade fiscal, tributária e profissional.

12.3. A PLATAFORMA na qualidade de intermediação, não realiza a emissão de nota fiscal referente aos serviços de fisioterapia prestados ao paciente, os quais são de responsabilidade exclusiva do PROFISSIONAL PARCEIRO, profissional autônomo e independente. A PLATAFORMA emitirá, quando aplicável, documento fiscal exclusivamente em relação à taxa de intermediação, agenciamento e uso da plataforma, não se confundindo com a prestação de serviços de saúde

12.4. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que é o único responsável por sua regularidade fiscal, tributária e profissional, incluindo a emissão de recibos ou notas fiscais relativas aos atendimentos realizados.

CLÁUSULA 13 – AUTONOMIA NA ACEITAÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS

O PROFISSIONAL PARCEIRO possui total autonomia para aceitar, recusar ou interromper a continuidade de atendimentos, a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa, inclusive por motivos pessoais.

13.1. Nos casos de interrupção de atendimentos em andamento, o PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a comunicar o paciente ou familiar responsável com a maior antecedência possível, prezando pela organização e continuidade do cuidado.

13.2. A recusa ou interrupção de atendimentos não gera qualquer penalidade por parte da PLATAFORMA, tampouco caracteriza descumprimento contratual.

CLÁUSULA 14 – PRAZO E RESCISÃO

O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

14.1. Ao término do prazo estabelecido, o contrato será automaticamente renovado por iguais períodos sucessivos, independentemente de qualquer formalidade ou necessidade de aviso prévio entre as partes.

14.2. O contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação simples.

15.3. Em caso de descumprimento de quaisquer disposições contratuais, a rescisão poderá ocorrer de forma imediata, independentemente de aviso prévio.

CLÁUSULA 15 – DA NÃO DESINTERMEDIAÇÃO, BOA-FÉ E MECANISMOS DE VERIFICAÇÃO

15.1. Para fins de segurança, monitorização e controle operacional, recomenda-se que a continuidade dos atendimentos seja realizada por meio da intermediação da CONTRATANTE.

15.2. A utilização da plataforma garante às partes maior **নিরাপত্তা**, rastreabilidade de informações e suporte administrativo.

15.3. Constituem condutas vedadas, dentre outras:

- A) Realizar atendimentos particulares sem a intermediação da PLATAFORMA com pacientes por ela encaminhados;
- B) Compartilhar ou solicitar dados de contato com a finalidade de continuidade do atendimento fora da PLATAFORMA;
- C) Negociar valores diretamente com pacientes oriundos da PLATAFORMA visando afastar a intermediação;
- D) Adotar qualquer meio, direto ou indireto, que resulte na evasão da intermediação da PLATAFORMA.

15.4. O PROFISSIONAL PARCEIRO reconhece que a atividade econômica da PLATAFORMA depende da intermediação dos atendimentos, sendo que qualquer tentativa de desintermediação configura violação à boa-fé contratual e ao equilíbrio econômico-financeiro da relação.

15.4. Caso a PLATAFORMA identifique indícios razoáveis de continuidade de atendimento fora de sua intermediação com paciente por ela originado, poderá solicitar esclarecimentos ao PROFISSIONAL PARCEIRO, que se compromete a prestá-los de forma clara e tempestiva.

15.5. A ausência de resposta, a prestação de informações inconsistentes ou a recusa injustificada em colaborar poderá ser considerada, para fins contratuais, como indício relevante de descumprimento da presente cláusula, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15.6. Verificada a ocorrência de desintermediação, ou existindo elementos suficientes que indiquem, de forma razoável, a sua prática, ficará caracterizado o descumprimento contratual, autorizando a aplicação das penalidades previstas.

15.7. Em caso de descumprimento, o PROFISSIONAL PARCEIRO ficará sujeito ao pagamento de multa não compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado dos atendimentos realizados ou que razoavelmente seriam realizados fora da PLATAFORMA, considerando-se como base os últimos 12 (doze) meses ou, na ausência deste período, projeção proporcional da média de atendimentos.

15.8. A aplicação da multa não exclui o direito da PLATAFORMA de pleitear indenização por perdas e danos adicionais, incluindo lucros cessantes.

15.9. A presente obrigação aplica-se durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 12 (doze) meses após seu encerramento, salvo autorização expressa e formal da PLATAFORMA

15.10. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que, enquanto o paciente permanecer vinculado à PLATAFORMA e em acompanhamento ativo, será devida a taxa de intermediação, independentemente do número de sessões ou da duração do tratamento.

5.11. A cobrança ocorrerá de forma recorrente por meio de split de pagamento, enquanto perdurar a relação dentro da PLATAFORMA.

15.12. A recorrência do comissionamento será mantida até a efetiva rescisão da relação ou encerramento do tratamento por alta.

CLÁUSULA 16 – CONTEÚDOS E DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS

16.3. A PLATAFORMA poderá disponibilizar conteúdos informativos, treinamentos e materiais audiovisuais com o objetivo de orientar o PROFISSIONAL PARCEIRO quanto às diretrizes operacionais, uso da plataforma, padrões de atendimento e fluxos internos.

16.2. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ciência de que a participação e acompanhamento desses conteúdos poderá ser obrigatória para manutenção do vínculo com a PLATAFORMA, quando relacionados a aspectos operacionais e organizacionais.

CLÁUSULA 17 – MATERIAIS DE APOIO E DIRETRIZES OPERACIONAIS

17.1. A PLATAFORMA poderá disponibilizar ao PROFISSIONAL PARCEIRO materiais de apoio, incluindo, mas não se limitando a modelos de documentos, formulários, orientações e conteúdos educativos, com o objetivo de promover organização, padronização e qualidade na prestação dos serviços.

17.2. Os materiais disponibilizados possuem caráter orientativo e facultativo no âmbito técnico, não substituindo a autonomia profissional do PROFISSIONAL PARCEIRO quanto à condução clínica dos atendimentos.

CLÁUSULA 18 - DOS REQUISITOS OPERACIONAIS, FERRAMENTAS E ORGANIZAÇÃO DA PLATAFORMA

Com o objetivo de garantir a organização, padronização e eficiência dos atendimentos intermediados, o PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a cumprir os requisitos operacionais estabelecidos pela PLATAFORMA, nos termos abaixo:

18.1. Ferramentas de agenda e comunicação

O PROFISSIONAL PARCEIRO deverá possuir e manter ativo um endereço de e-mail vinculado ao Google (Gmail), possibilitando o acesso e integração com a agenda digital utilizada pela PLATAFORMA.

- 18.1.1. A organização dos atendimentos será realizada por meio de ferramenta de agenda digital, podendo incluir o uso do Google Agenda ou sistemas equivalentes.
- 18.1.2. Compete ao PROFISSIONAL PARCEIRO:
 - Acompanhar sua agenda regularmente
 - Cumprir os horários previamente definidos
 - Manter disponibilidade atualizada

18.2. Natureza operacional das ferramentas

As ferramentas utilizadas pela PLATAFORMA possuem caráter exclusivamente organizacional e operacional, não configurando:

- Subordinação
- Controle de jornada
- Interferência na autonomia técnica ou clínica

18.3. Repasses financeiros e meios de pagamento

Para viabilização dos repasses, o PROFISSIONAL PARCEIRO deverá manter cadastro ativo junto à plataforma de pagamentos Asaas, ou outra que venha a ser indicada pela PLATAFORMA.

18.3.1. O PROFISSIONAL PARCEIRO é responsável por:

- Manter seus dados atualizados
- Garantir a regularidade da conta
- Viabilizar o correto recebimento dos valores

18.4. Controle e comprovação de atendimentos

O PROFISSIONAL PARCEIRO deverá manter registro dos atendimentos realizados, podendo incluir:

- Folha de comparecimento assinada
- Registro de datas e sessões
- Comprovação de execução do serviço

18.4.1. A PLATAFORMA poderá solicitar, a qualquer momento, comprovação dos atendimentos realizados para fins de:

- Auditoria
- Controle financeiro
- Garantia de qualidade

18.4.2. A não apresentação das informações solicitadas poderá implicar na suspensão temporária de repasses ou limitação de novas demandas até regularização.

18.5. Comunicação operacional

A comunicação entre a PLATAFORMA e o PROFISSIONAL PARCEIRO poderá ocorrer por meios digitais, incluindo aplicativos de mensagens como o WhatsApp, sendo responsabilidade do profissional:

- Acompanhar as comunicações

- Garantir a regularidade da conta
- Viabilizar o correto recebimento dos valores

18.4. Controle e comprovação de atendimentos

O PROFISSIONAL PARCEIRO deverá manter registro dos atendimentos realizados, podendo incluir:

- Folha de comparecimento assinada
- Registro de datas e sessões
- Comprovação de execução do serviço

18.4.1. A PLATAFORMA poderá solicitar, a qualquer momento, comprovação dos atendimentos realizados para fins de:

- Auditoria
- Controle financeiro
- Garantia de qualidade

18.4.2. A não apresentação das informações solicitadas poderá implicar na suspensão temporária de repasses ou limitação de novas demandas até regularização.

18.5. Comunicação operacional

A comunicação entre a PLATAFORMA e o PROFISSIONAL PARCEIRO poderá ocorrer por meios digitais, incluindo aplicativos de mensagens como o WhatsApp, sendo responsabilidade do profissional:

- Acompanhar as comunicações
- Responder dentro de prazo razoável
- Manter dados de contato atualizados

18.6. Atualizações e evolução tecnológica

A PLATAFORMA poderá, a qualquer tempo:

- Implementar novas ferramentas
- Alterar sistemas operacionais
- Integrar soluções tecnológicas
- com o objetivo de melhorar a gestão, organização e eficiência dos serviços.
- O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a se adaptar às atualizações necessárias para continuidade de sua atuação na plataforma.

18.7. Consequências do descumprimento operacional

- O não cumprimento dos requisitos operacionais poderá resultar, a critério da PLATAFORMA, em:
- Limitação de acesso a novas demandas
- Suspensão temporária da utilização da plataforma
- Necessidade de regularização para continuidade

18.8. As ferramentas possuem natureza exclusivamente operacional e não configuram qualquer forma de direção, controle ou subordinação técnica ou hierárquica.

18.9. Os registros possuem finalidade exclusivamente administrativa e financeira, não configurando controle de jornada ou subordinação.

CLÁUSULA 19 - DO USO DE VOZ E IMAGEM

O PROFISSIONAL PARCEIRO autoriza, de forma livre e esclarecida, o uso de sua imagem, voz e nome, quando vinculados à sua atuação profissional, para fins de divulgação dos serviços da Larsana Care em materiais institucionais e redes sociais. A PLATAFORMA compromete-se a utilizar tais imagens de forma ética e profissional, preservando a dignidade, privacidade e integridade do PROFISSIONAL PARCEIRO, não sendo permitida qualquer exposição de caráter íntimo ou que possa gerar constrangimento. A presente autorização poderá ser revogada a qualquer momento mediante solicitação expressa do PROFISSIONAL PARCEIRO, não afetando os materiais já previamente divulgados.

CLÁUSULA 20 – DA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL COM O PACIENTE

O PROFISSIONAL PARCEIRO declara estar ciente de que a formalização contratual com o PACIENTE poderá ser realizada pela PLATAFORMA, com o objetivo de padronizar as condições de prestação dos serviços intermediados.

20.1. Para fins de identificação e vinculação do atendimento, o PROFISSIONAL PARCEIRO autoriza a inclusão de seus dados profissionais em anexo específico ao contrato celebrado com o PACIENTE.

20.2. O referido anexo conterá as informações necessárias à identificação do profissional responsável pelo atendimento, podendo incluir, entre outros:

- nome completo
- número de registro profissional
- dados de contato
- demais informações pertinentes

20.3. O PROFISSIONAL PARCEIRO concorda que o anexo poderá ser formalizado por meio de assinatura eletrônica ou digital, possuindo validade jurídica para todos os fins de direito.

20.4. Fica expressamente estabelecido que o PROFISSIONAL PARCEIRO não está obrigado a assinar individualmente cada contrato celebrado com os PACIENTES, sendo suficiente, para fins de formalização, a vinculação por meio do anexo mencionado nesta cláusula.

20.5. A responsabilidade pela condução técnica, clínica e ética do atendimento permanece sendo exclusiva do PROFISSIONAL PARCEIRO, nos limites de sua atuação profissional.

CLÁUSULA 21 – REFORÇO DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

As partes comprometem-se a cumprir integralmente a legislação vigente de proteção de dados, especialmente no que se refere ao tratamento de dados sensíveis de pacientes, mantendo sigilo, confidencialidade e uso adequado das informações compartilhadas especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Para fins deste instrumento, poderão ser tratados dados pessoais e, quando aplicável, dados pessoais sensíveis do PACIENTE, incluindo informações de saúde, exclusivamente para as finalidades de viabilização dos atendimentos, gestão da prestação dos serviços, comunicação entre as partes e cumprimento de obrigações legais e regulatórias.

O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a:

- I. Utilizar os dados pessoais a que tiver acesso exclusivamente para a execução dos atendimentos contratados, sendo vedada qualquer utilização para fins diversos, inclusive comerciais ou de captação própria de pacientes fora da plataforma;
- II. Manter a confidencialidade e segurança das informações, adotando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados, vazamentos, perdas ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito;
- III. Não compartilhar, divulgar ou transferir dados pessoais a terceiros sem autorização expressa da LARSANA e/ou do titular dos dados, salvo nas hipóteses legalmente permitidas;
- IV. Comunicar imediatamente à LARSANA a ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa comprometer dados pessoais tratados no âmbito deste contrato.

21.1. A LARSANA, na qualidade de intermediadora, poderá realizar o tratamento de dados pessoais necessários à operacionalização da plataforma, incluindo coleta, armazenamento, compartilhamento com o PROFISSIONAL PARCEIRO e utilização para fins administrativos, financeiros e de melhoria dos serviços, sempre observando os princípios da finalidade, necessidade e segurança.

21.2. Fica estabelecido que cada parte será responsável, na medida de sua atuação, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação de proteção de dados, respondendo por eventuais danos decorrentes de tratamento irregular, indevido ou em desconformidade com a legislação vigente.

CLÁUSULA 22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente instrumento estabelece as condições gerais da relação entre a PLATAFORMA e o PROFISSIONAL PARCEIRO, devendo ser interpretado em conjunto com as demais cláusulas aqui previstas.

22.1. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara ter lido, compreendido e concordado integralmente com todos os termos deste contrato, bem como com as diretrizes operacionais da PLATAFORMA.

22.2. A eventual tolerância quanto ao descumprimento de quaisquer disposições contratuais não constituirá novação, renúncia ou alteração das condições estabelecidas, podendo a PLATAFORMA exigir seu cumprimento a qualquer tempo.

22.3. Caso qualquer disposição deste contrato venha a ser considerada inválida, ilegal ou inexecutável, as demais permanecerão em pleno vigor e efeito.

22.4. A PLATAFORMA poderá, a qualquer tempo, atualizar ou modificar suas diretrizes, ferramentas, processos operacionais e políticas internas, visando a melhoria contínua dos serviços e da experiência dos usuários.

22.5. O PROFISSIONAL PARCEIRO compromete-se a acompanhar as atualizações comunicadas pela PLATAFORMA, sendo sua responsabilidade manter-se alinhado às diretrizes vigentes para continuidade de sua atuação.

22.6. Este contrato não estabelece qualquer vínculo empregatício, societário ou de exclusividade entre as partes, mantendo-se a natureza autônoma da relação.

22.7. O PROFISSIONAL PARCEIRO declara que possui liberdade para organizar sua agenda, atender outros clientes, atuar por conta própria ou por meio de outras plataformas, inexistindo qualquer obrigação de exclusividade.

22.8. O presente contrato não estabelece metas, controle de jornada ou subordinação hierárquica.

22.9. Fica eleito o foro da comarca de domicílio da PLATAFORMA para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Documento assinado digitalmente
 **ALINE SANTANA DA SILVA**
Data: 09/04/2026 21:33:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROFISSIONAL PACEIRO
ASSINATURA DIGITAL

DELUMA S.S.E. [DELUMA SERVIÇO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº65.974.822/0001-19, com sede social na Alameda Terracota, no. 185, Conjunto Comercial 1213, Bairro Cerâmica, São Caetano do Sul-SP, 09531-190, detentora da marca "LARSANA CARE", neste ato representada por seu(sua) representante legal: MARINA SILVA BATISTA inscrita no CPF: 38927340892.